

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

עמית הלוי
בועז ביסמוט
משה סעדה
שלום דנינו
אוהד טל
לימור סון הר מלך
טלי גוטליב
ניסים ואטורי
משה סולומון
חנוך דב מלביצקי
עידן רול
משה רוט
זאב אלקין
ישראל אייכלר
אלי דלל
ששון ששי גואטה
דבי ביטון
רון כץ
חוה אתי עטייה
צגה מלקו
משה פסל
קטי קטרין שטרית
יצחק קרויזר
צבי ידידיה סוכות
שרן מרים השכל
יונתן מישרקי
דוד ביטון
אברהם בצלאל
מתן כהנא
יצחק פינדרוס
יוסף טייב
שמחה רוטמן
ארז מלול
מיכאל מרדכי ביטון
אלעזר שטרן
אריאל קלנר
דן אילוז
אלמוג כהן
אושר שקלים

4020/25/פ

הצעת חוק לעשיית דין במחבלי החמאס ובעוזריהם, התשפ"ד–2023

- פשעים כלפי העם 1. (א) אדם שעבר עבירה שהיא אחת מאלה והוא חבר בארגון החמאס או היהודי, פשעים כלפי האנושות ופשעי מלחמה
- בארגון טרור אחר בחבל עזה בתקופת שלטון החמאס, או פעל תחת הנהגת ארגון החמאס, דינו – מיתה :

(1) עשה מעשה שהוא בגדר פשע כלפי העם היהודי ;

(2) עשה מעשה שהוא בגדר פשע כלפי האנושות ;

(3) עשה מעשה שהוא בגדר פשע מלחמה.

(ב) בסעיף זה –

"פשע כלפי העם היהודי" – אחד מאלה, שנעשה בכוונה להשמיד את העם היהודי, השמדה גמורה או חלקית :

(1) הריגת יהודים ;

(2) גרימת נזק חמור ליהודים, בגוף או בנפש ;

(3) העמדת יהודים בתנאי חיים שיש בהם כדי להביא להשמדתם הגופנית ;

(4) השמדה או חילול של נכסים או ערכים דתיים או תרבותיים של יהודים ;

(5) הסתה לשנאת יהודים ;

"פשע כלפי האנושות" – רצח, השמדה, שעבוד, הרעבה, חטיפה וגירוש של אוכלוסייה אזרחית, וכל מעשה לא אנושי אחר שנעשה באוכלוסייה אזרחית ; וכן רדיפה מטעמים לאומיים, גזעיים, דתיים או פוליטיים ;

"פשע מלחמה" – רצח של בני אוכלוסייה אזרחית של ארץ כבושה או בתוך ארץ כבושה, נגישתם וגירושם לשם עבודת כפייה או לשם כל מטרה אחרת ; רציחתם ונגישתם של שבויי מלחמה או של בני האדם הנמצאים בלב ים ; המתת בני ערובה ; שוד רכוש ציבורי או פרטי ; הריסה שרירותית של כרכים, ערים או כפרים ; והחרבה שאינה מוצדקת על ידי הכרח צבאי.

פשעים כלפי בני אדם נרדפים 2. אדם שעשה מעשה בארץ עוינת, או שעשה מעשה שאילו היה נעשה בשטח ישראל היה אשם בעבירה לפי אחד מסעיפים אלה לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977¹, והמעשה נעשה כלפי אדם נרדף, יואשם בעבירה לפי חוק זה ויהיה צפוי לעונש שהיה צפוי לו אילו עשה את המעשה בשטח מדינת ישראל :

(1) סעיף 300 – רצח ;

(2) סעיף 301א – רצח בנסיבות מחמירות ;

(3) סעיף 309 – גרימת מוות ;

(4) סעיף 329 – מעשים המכוונים לגרום חבלה חמורה ;

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- (5) סעיף 333 – חבלה חמורה ;
- (6) סעיף 336 – שימוש ברעל מסוכן ;
- (7) סעיף 345 – אונס, עבירות מין ועבירות בלתי טבעיות ;
- (8) סעיף 348 – מעשה מגונה בכוח ;
- (9) סעיף 367 – גניבת קטין ;
- (10) סעיף 372 – חטיפת אדם כדי לרצחו ;
- (11) סעיף 374 – חטיפת אדם כדי לחבול בו חבלה חמורה ;
- (12) סעיפים 402 ו-403 – שוד וניסיון לשוד ;
- (13) סעיף 404 – דרישת נכס באיום.
- תחולה 3. אדם שעבר עבירה לפי חוק זה, מותר להעמידו לדין בישראל, אף אם הוא אזרח מדינה זרה ועבר את העבירה על שטח שאינו בריבונות מדינת ישראל.
- מעשה בית-דין 4. אדם שעבר עבירה לפי חוק זה מותר להעמידו לדין בישראל אף אם עמד כבר בחוץ לארץ לדין על מעשה העבירה, בין בפני בית דין בין-לאומי ובין בפני בית דין של מדינה זרה.
- נסיבות מקלות 5. דיני ההתיישנות הקבועים בחוק סדר הדין הפלילי לא יחולו לגבי עבירות לפי חוק זה.
- תביעה לדין 6. כתב אישום על עבירה לפי חוק זה לא יוגש אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
- ראיות 7. (א) במשפט על עבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות, אם הוא משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק.
(ב) כל אימת שבית המשפט מחליט לסטות לפי סעיף קטן (א) מדיני הראיות ירשום בית המשפט את הטעמים שהניעוהו להחלטתו.
- ביצוע 8. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

נוכח הזוועות האיומות ההמוניות והפשעים נגד האנושות שבוצעו על ידי החמאס ועוזריהם, כנגד אוכלוסייה חסרת ישע וחסרת מגן ובה קשישים, נשים וטף, זוועות מחרידות הזוהות באופיין לפשעי הנאצים, מוצע להחיל את הנורמות שקבעה החברה האנושית לגבי הפושעים הנאצים ולכל מי שהיה שותף בפשעים האלה נגד עמנו ונגד האנושות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)